Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 21, reclaman don Herber Eduardo Pulgar Vargas, candidato a concejal por la comuna de Hualaihué, y doña María Erna Vargas Arjel, administradora electoral de esa candidatura, contra la Resolución Final N°S005675-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-1077-2025-SCGFE, que aplicó a la administradora electoral una multa de seis unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura en las elecciones municipales de 2024, y piden que se anule o se rebaje;

2°) Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía «será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente»;

3°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 4) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12), y que la cuenta tampoco se presentó después, ni siquiera de manera extemporánea, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos; y

4°) Que, la omisión de la cuenta impide al Servicio Electoral ejercer el control del financiamiento de la candidatura que la ley le encomienda, finalidad que explica que la obligación rija aun sin ingresos ni gastos. La multa de seis unidades tributarias mensuales se sitúa en la parte inferior del rango legal y guarda

proporción con la cantidad de electores habilitados de la comuna de Hualaihué, que elige seis concejales, y con la ausencia de reiteración, de modo que, no habiéndose presentado la cuenta en momento alguno, no concurre antecedente que justifique aplicar el mínimo legal.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación deducida*** por don Herber Eduardo Pulgar Vargas y doña María Erna Vargas Arjel contra la Resolución Final N°S005675-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.055-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2055-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

04A37C7B-BF60-4E54-965F-D4040483B447
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.